

1030251-15.2022.8.26.0001

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Práticas Abusivas

Magistrado: MARTA OLIVEIRA DE SA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional I - Santana

Vara: 7ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... controvertem quanto ao roubo ocorrido e que foi descrito no boletim de ocorrência de fls. 12/18, com indicação de cada nota fiscal.

Observo que a ré comunicou o roubo à parte autora - cf. fl. 48 e pediu as notas fiscais à autora, para dar início ao pedido de indenização junto à seguradora.

A autora pediu providências quanto ao prejuízo decorrente do roubo sofrido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional I - Santana

7ª Vara Cível

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594, São Paulo - SP - cep 02546-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1030251-15.2022.8.26.0001 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1030251-15.2022.8.26.0001

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas

Requerente:

Renato Reis Antuines

Requerido:

Olist Serviços Digitais Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARTA OLIVEIRA DE SA

Vistos.

RENATO REIS ANTUNES, qualificado nos autos, ajuizou ação de indenização em face de OLIST SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, também qualificada nos autos, alegando, em síntese, que contratou a ré para gerenciar seus produtos, estoques, pedidos, entregas e pagamentos, com o objetivo de otimizar a conexão entre a contratante e os consumidores, mediante uma remuneração a ser paga em toda venda dos produtos da Autora. Aduziu que, em 26/01/2021, a ré, através de seu motorista, recolheu mercadorias da Autora para a devida entrega aos seus clientes. No dia 27/01/2021, o Sr. Jeferson de Oliveira Bonfim, motorista da Requerida, comunicou a Autora de que havia ocorrido um sinistro, sendo que as mercadorias recolhidas para a entrega foram roubadas. A ré recebeu a indenização da seguradora, mas a autora não foi ressarcida. Nestes termos, requereu a procedência do pleiteado a título de indenização material no valor de R\$ 3.898,00, corrigidos desde a data do fato até o devido pagamento, bem como indenização por danos morais no valor de R\$ 11.400,00. Foi determinada a citação da ré - cf. fl. 71.

A ré, citada, apresentou contestação a fls. 80/91, alegando que até o presente momento não foi encontrado nenhum acesso/Login da empresa parte autora no sistema interno do Olist. O que de fato foi encontrado, conforme os números de vendas destacados na peça prius, é referente ao contrato da empresa Lojista "MARIA LOURDES

DOS REIS ANTUNES" (Isotech Tecnolog). Alegou que a responsabilidade pelos produtos é do próprio Lojista (parte autora), sendo que qualquer exceção, como exemplo carga extraviada ou roubada, durante o processo logístico deverá ser acompanhada e atendida exclusiva e prontamente pelo próprio Lojista, nos termos da cláusula 2.4. dos Termos de Uso. Alegou que apesar de a empresa autora alegar que merece alcançar reembolso dos produtos que houve o suposto roubo/extravio, não há que se falar em "dano material" pelo fato dela ser a única responsável pelo produto e entrega. Assim, não cabe a indenização por danos materiais e tampouco danos morais, pois a ré não praticou qualquer ilícito. Nesses termos, requereu a improcedência da ação. Réplica às fls. 94/98.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que as provas até então produzidas se mostram suficientes para o deslinde da demanda.

Aduziu a autora que contratou a ré para gerenciar seus produtos, estoques, pedidos, entregas e pagamentos, com o objetivo de otimizar a conexão entre a contratante e os consumidores. Porém, no dia 27/01/2021, o Sr. Jeferson de Oliveira Bonfim, motorista da Requerida, comunicou a Autora de que havia ocorrido um sinistro, sendo que as mercadorias recolhidas para a entrega foram roubadas. A ré recebeu a indenização da seguradora, mas a autora não foi ressarcida.

No caso, a relação jurídica entre as partes é incontroversa.

Inicialmente ressalto que não se trata de relação de consumo, mas sim relação comercial, visto que a ré foi contratada pela autora para realizar o transporte dos produtos para entrega a clientes da autora.

A prestação de serviços da ré integrou a cadeia produtiva da autora, lojista.

Apesar de não ter juntado o contrato firmado entre as partes, noto que ambas as partes não controvertem quanto aos serviços que a ré prestava à autora, quanto à entrega de mercadorias aos clientes da autora.

Tampouco controvertem quanto ao roubo ocorrido e que foi descrito no boletim de ocorrência de fls. 12/18, com indicação de cada nota fiscal.

Observo que a ré comunicou o roubo à parte autora - cf. fl. 48 e pediu as notas fiscais à autora, para dar início ao pedido de indenização junto à seguradora.

A autora pediu providências quanto ao prejuízo decorrente do roubo sofrido pelo entregador da ré - cf. fl. 48.

Novamente, a ré solicitou o envio das notas fiscais e diversos e-mails foram trocados entre as partes, sem que a ré negasse expressamente o ressarcimento pelos prejuízos sofridos pela autora - cf. fls. 49/64.

Observo que a ré, somente em juízo, informou que a indenização por danos materiais é indevida em razão de cláusulas contratuais, previstas nos "Termos de Uso", cf. fls. 84/85 da contestação (print produzido de forma unilateral), porém nem trouxe a íntegra do contrato citado, tampouco demonstrativo de que a autora assinou ou aceitou tais termos de uso expressamente, para que assim as cláusulas pudessem ser impostas especialmente para afastar a pretensão indenizatória.

Por isso, afasto a alegação de aplicação das cláusulas dos "Termos de Uso" para a relação jurídica entre as partes.

Noto que a ré não contrapôs em nenhum momento o pedido indenizatório pelo prejuízo sofrido e tampouco esclareceu o fato de a funcionária responder a e-mail para a autora, pedindo notas fiscais para repasse à seguradora, a denotar início de procedimento para ressarcimento.

Certo é que se a ré foi ressarcida pelos prejuízos causados com o roubo ocorrido, deveria informar, ao menos, se recebeu indenização da seguradora pelos produtos de responsabilidade da autora.

No caso, noto que a ré, na contestação, não negou a indenização recebida da seguradora e tampouco negou o prejuízo de R\$ 3.898,00, segundo informou a autora. Assim, a meu ver, a autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, que contratou os serviços da ré e que sofreu o prejuízo de R\$ 3.898,00.

Por outro lado, o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, qual seja, de provar os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos do direito do

autor (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).

Não provou o quanto recebeu da seguradora a título de indenização e tampouco demonstrou que esta é indevida, nem o motivo de não ter negado, desde o primeiro contato por e-mail, quanto ao ressarcimento e por isso ter criado expectativa à autora, para arcar com prejuízo, após vários e-mails trocados entre as partes. Quando ao dano moral, respeitadas as afirmações da inicial, não pode ser acolhido. É provável que a conduta da ré tenha causado aborrecimentos e irritação à parte-autora, mas não atinge em gravidade para abalar de forma intensa, grave e permanente a esfera íntima.

Conforme vem pronunciando a doutrina e jurisprudência, o mero descumprimento do contrato não gera direito a danos morais:

"I - Como anotado em precedente (REsp 202.504-SP, DJ 1.10.2001), o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade" (STJ - RESP nº 338.162 - MG - 4ª T. - Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira - DJU 18.02.2002).

Nem cabe a indenização como desestímulo à conduta da ré, visto que se trata de fato isolado e não há notícia de que a ré tenha agido de má-fé.

Assim, improcede o pedido de indenização pro danos morais.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais em R\$ 3.898,00, devendo ser corrigido pela Tabela prática do TJ/SP desde a data do fato e acrescido de juros desde a citação.

Diante da sucumbência recíproca, nos termos do art.86, caput, do CPC, cada litigante arcará com as custas e despesas, os quais devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídas e compensadas, meio a meio, observado o art.98, § 3º do CPC. Condeno cada litigante ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos arts.85, § 2º e 85, § 14 do CPC, observado se o caso o art.98, § 3º do CPC.

P.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA